تحفة المتطوِّع في بيان مسألة لزوم القضاء على من أفطر في صوم التطوّع

بقلم

أحمد بن محمود بن محمد
(أحمد يري)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أنّ محمدًا عبده ورسوله. اللهمّ صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وآله وأصحابه أجمعين.

أمّا بعدُ: فإنّ الانكباب على بحث مسائل العلم ولا سيما الّتي اختلف فيها أهل العلم والمعرفة مما يُفيدُ الباحثَ فرائِدَ من الفوائد، وبه يتوقَّد ذكاؤه ونظره، ويستنتج به من تحقيق أهل الخبرة والعلم نكتًا لولا هذا الاختلاف الصادر عن علم واجتهاد لما وقف على تلك الفرائد الشاردة والفوائد الغالية، فرحم الله علماءنا وفقهاءنا حيث ناقشوا بعلم وأدب وإنصاف، فأحسنوا في العلم والإرادة اللذين هما قطب السعادة في الدّارين.

هذا وقد مرّت عليّ وأنا أسطِّر بعضَ مسائل تتعلّق في أحكام الصِّيام مسألةٌ في إيجاب صوم التطوُّع بالشروع فيه، وأن من أفطر فيه يجب عليه القضاء، فطالعت شيئًا من مباحث أهل العلم فيها، ووقفت على جُمَل مما يَستدلُّ به من يرى إيجاب القضاء، كما أنني قرأت طرفًا من دلائل الذين لا يوجبونها، فرأيت المسألة تحتاج إلى ضربٍ من تقييد ما هنالك؛ إذ العلم صيد وقيده

الكتابة، وإنني أعلم أن أول مستفيد من هذا البحث هو مسطِّر هذه الوريقات؛ لكثرة نسيانه وقلّة علمه، ثمّ ثانيًا أقدِّمها على أصحابي نصيحة للدِّين وخدمة للعلم ابتغاء مرضاة الله، وأسأل الله أن يجعل ما إياه قصدت وسائر أعمالي خالصًا لوجه الله، وأستعين به وحده في نجاح آمالي وخصوصًا أن يرشدني إلى الصّواب في تبيين هذه المسألة وغيرها من مسائِل الدِّين.

وجعلت الموضوع على بابين طلبًا للإيجاز، وروماً للإختصار حتّى لا يسأم القارئ من مطالعته:

الباب الأول: في ذكر أدلّة الموجبين للقضاء.

الباب الثاني: في سياق حجج المانعين والمسقطين للقضاء.

وأذكر فيهما مذاهب أهل العلم في المسألة على حسب ما يُناسب كلّ باب.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين

وصلى الله على نبيِّنا محمد وآله وأصحابه أجمعين

وكتبه: أحمد بن محمود بن محمد
في الثامن من شهر رجب ١٤٣٧هـ
مقدشو حماها الله تعالى من الشرور

البَابُ الأَوَّلُ

في ذكر أدلة الموجبين للقضاء على من أفطر في صوم التطوع

الدَّليل الأول: روى الإمام التِّرمذي في جامعه (٧٤٤) من طريق أحمد بن منيع أبي جعفر البغوي، عن كثير بن هشام عن جعفر بن برقان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنا وحفصة صائمتين، فعُرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، فجاء رسول الله ﷺ فبدرتني إليه حفصة، وكانت ابنة أبيها، فقالت: يا رسول الله إنا كنّا صائمتين، فعُرض لنا طعام اشتهيناه، فأكلنا منه. قال: «اقضيا يومًا آخر مكانه».

قال: وروى صالح بن أبي الأخضر، ومحمد بن أبي حفصة هذا الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة مثل هذا.

قلت: حديث صالح بن أبي الأخضر خرَّجه النسائي في السنن الكبرى (٣٢٨٠) عن محمد بن منصور قال: حدّثنا سفيان، قال: سمعناه من صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عروة عن عائشة به.

وقال: حدثنا سفيان، قال: سألوا الزهري وأنا شاهد: أهو

عن عروة؟ قال: لا.

قال أبو عبدالرحمن - أي النسائي -: الصواب ما روى ابن عيينة عن الزهري، وصالح بن أبي الأخضر ضعيف في الزهري، وفي غير الزهري".

قلت: وفي علل الدارقطني (١٥/٤٣): "وأمّا ابن عيينة فقال في حديثه عن الزهري: قلنا له: إن صالح بن أبي الأخضر حدّثنا عنك عن عروة؟ فقال: لا".

وهذا يدل على أن صالح غلط في الحديث.

أمّا ضعف صالح فقد جاء عن جمع من أئمة الجرح والتعديل، فقد ضعّفه ابن معين، والنسائي والبخاري، وقال ابن معين في رواية عباس الدوري، وعثمان بن سعيد الدارمي: "ليس بشيء".

وقال معاذ بن معاذ العنبري: ألححنا على صالح بن أبي الأخضر في حديث الزهري، فقال: منه ما سمعت، ومنه ما عرضت، ومنه ما لم أسمع؛ فاختلط علي.

وضعَّفه أبو زرعة، وأبو حاتم والتّرمذي. (ميزان الاعتدال)

وقال الحافظ أبو أحمد ابن عدي الجرجاني في "الكامل":

"ولصالح بن أبي الأخضر غير ما ذكرت من الحديث عن الزهري وغيره، وفي بعض أحاديثه ما ينكر عليه، وهو من الضعفاء الذين يُكتب حديثهم".

والنكارة في روايته هذه بادية ظاهرة، ولا سيما إذا قارنت بقول ابن معين وسؤال ابن عيينة الزهري المروي عنه، وكذا إقراره بأن أحاديث الزهري خصوصًا أنها اختلطت عليه، فترجيح النسائي وغيره في محلِّه والله أعلم.

وقال الحافظ ابن عبدالبرّ في التمهيد: "وسفيان بن حسين، وصالح بن أبي الأخضر في حديثهما عن الزهري خطأٌ كثير". (شروح الموطأ ٩/ ٣٠٩ ط. هجر)

أمّا جعفر بن برقان، فإنه ضُعِّف في الزهري. قال أحمد: يُخطئ في حديث الزهري. وقال ابن معين: ليس هو في الزهري بذاك، وروى عثمان بن سعيد الدارمي عن ابن معين: ثقة، وهو في الزهري ضعيف كذا في "ميزان الاعتدال" للذهبي.

وقد أسند الحديث وجوَّده سفيان بن حسين عن الزهري رواه أحمد في مسنده (٢٥٠٩٤) من طريق يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الزهري كما رواه جعفر بن برقان، "وفيه أبدلا يومًا مكانه". وكذا رواه النسائي في السنن الكبرى (٣٢٧٩).

قلت: وسفيان عن الزهري ضعيف. قال ابن معين: "وليس بالقوي في الزهري، وهو أحب إلي من صالح بن أبي الأخضر". وقال في رواية عثمان بن سعيد الدارمي عنه: "ثقة، وهو ضعيف الحديث عن الزهري".

وقال ابن عدي في ترجمة سفيان بن حسين: "ولسفيان أحاديث عن الزهري وغيره، وهو في غير الزهري صالح الحديث كما قال ابن معين، وعن الزهري يروي عنه أشياء خالف فيه الناس من باب المتون، ومن الأسانيد".

قلت: وهذا مما خالف فيه الحفاظ الكبار من أصحاب الزهري كمالك، وعبيد الله بن عمر، ومعمر وغيرهم؛ فإنهم رووه مرسلًا كما سيأتي إن شاء الله.

وممّا يدلّ على أن الزهري لم يسمع هذا الحديث من عروة ما أسلفناه عن ابن عيينة أنه لمّا سأله أجاب بالنفي.

وقد روى التِّرمذي في جامعه (٧٤٥) عن علي بن عيسى البغدادي عن روح بن عبادة عن ابن جريج أنه قال: سألت الزهري، فقلت له: أحدّثك عروة عن عائشة؟ قال: "لم أسمع من عروة في هذا شيئًا، ولكن سمعت في خلافة سليمان بن عبدالملك من ناس عن بعض من سأل عائشة عن هذا الحديث".

قلت: وهذا الذي حمل الترمذي أن يُرجِّح رواية الإرسال.

واعلم أن مخرج الحديث واحد، وهو دائرٌ على الزهري، ولو كان من روى عنه بالاتِّصال مقبولين لقُدِّم عليهم الذين يرسلون لكونهم أحفظ منهم، ولكون بعضهم رووا عن الزهري عدم سماعه من عروة مصرِّحًا به.

أمّا رواية محمد بن حفصة فلم أهتد مصدرها بعد تفتيش وبحث من مظانه، فقد استقصى الحافظ الدارقطني في العلل فلم يذكر، والنسائي في السنن الكبرى فلم يُخرِّج رواية محمد بن أبي حفصة عن الزهري، وأطال البيهقي في السنن الكبير، وكذا في الخلافيات فلم أر تلك الرواية.

والأمر الوحيد الذي يُوقفنا على حكم روايته من حيث قبولها هو أن نبحث عن حاله.

قال الحافظ أبو أحمد ابن عدي الجرجاني في "الكامل" في ترجمته عن يحيى بن معين: صويلح ليس بالقوي. وقال في رواية عباس الدوري عنه: ثقة.

وعن علي قال قلت ليحيى: حملت عن محمد بن أبي حفصة؟ قال: نعم، كتبت حديثه كله، ثمّ رميت به بعد ذلك، قال يحيى: هو نحو صالح بن أبي الأخضر.

وقال النسائي: ضعيف.

وقال ابن عدي: "وابن أبي حفصة هذا له حديث كثير وخاصة عن الزهري، وروى عنه إبرهيم بن طهمان عن الزهري نسخة طويلةً قدر مائة حديث، حدَّثنا بها طاهر بن علي النيسابوري عن أحمد بن حفص عن أبيه عن ابن طهمان، وروى عنه الثقات من الناس مثل: سعيد بن أبي عروبة، ويزيد بن زريع، وأبي معاوية الضرير، وغيرهم، وهو من الضعفاء الذين يُكتب حديثهم".

قلت: مثله لا يحتمل مخالفة الأكابر من أصحاب الزهري.

أمّا رواية الأكابر الثقات من أصحاب الزهري فرووا الحديث مرسلًا يعني منقطعًا.

مالك بن أنس: وحديثه في الموطأ (٦٨٨) عن الزهري أن عائشة وحفصة زوجي النبي ﷺ أصبحتا صائمتين... إلخ.

قال الحافظ ابن عبدالبرّ في "التمهيد": هكذا هذا الحديث في الموطأ عند جميع رواته فيما علمتُ، وقد رُوي عن عبدالعزيز بن يحيى، عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة مسندًا ولا يصحُّ ذلك عن مالك والله أعلم.

وقال: وقد رُوي عن مطرِّف، وروح بن عبادة - أي عن مالك - كذلك مسندًا عن عروة عن عائشة. وكذلك رواه القُدامي. ولا يصحُّ فيه عن مالك إلا ما في الموطأ" (شروح الموطأ ٩/ ٣٠٧ - ٣٠٨).

وقال الإمام الدارقطني في العلل (١٥/ ٤١): "ورواه مالك بن أنس، واختُلِف عنه: فرواه عبدالله بن ربيعة القدامي، عن مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة. وكذلك رُوي عن مطرف، وروح بن عبادة.

وخالفهم أصحاب الموطأ القعنبي، ويحيى بن يحيى، ومعن، ومحمد بن الحسن، وبشر بن عمر، وابن وهب، فرووه عن مالك، عن الزهري مرسلًا عن عائشة وحفصة".

سفيان بن عيينة: روى عنه أثبت أصحابه الحميدي، وسعيد ابن منصور، وعبدالجبار بن العلاء، وسُريج بن يونس مرسلًا كذا في علل الدارقطني.

قلت: حديث ابن عيينة أخرجه الحافظ البيهقي في السنن الكبير (٩/ ٦٢ (٨٤٤١) ط. هجر). وذكر أن الحميدي قال: قال سفيان فقيل للزهري هو عن عروة؟ قال: لا، وكان ذلك عند قيامه من المجلس وأقيمت الصلاة. قال سفيان: وقد كنت

سمعت صالح بن أبي الأخضر حدّثناه عن الزهري عن عروة. قال الزهري: ليس هو عن عروة. فظننت أن صالحًا أُتي من قبل العرض. قال أبو بكر الحميدي: أخبرني غير واحد عن معمر أنه قال في هذا الحديث: لو كان من حديث عروة ما نسيتُه.

قال البيهقي: فهذان ابن جريج وسفيان بن عيينة شهدا على الزهري - وهما شاهدا عدل - بأنه لم يسمعه من عروة. فكيف يصحُّ وصلُ من وصله؟ قال أبو عيسى الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث؟ فقال: لا يصحُّ حديث الزهري عن عروة عن عائشة.

قلت: كلام البخاري في العلل الكبير للترمذي (ص١١٩ **(٢١٣)** ترتيب أبي طالب القاضي على كتب الجامع).

وقال البيهقي أيضًا: وكذلك قال محمد بن يحيى الذهلي واحتجَّ بحكاية ابن جريج، وسفيان بن عيينة، وبإرسال من أرسل الحديث عن الزهري من الأئمة انتهى كلامه.

عبيدالله بن عمر: وروى جلُّ الحفاظ عنه عن الزهري مرسلًا كما رواه مالك وابن عيينة.

منهم: زهير بن معاوية، والثوري، ويحيى بن سعيد القطَّان، وشجاع بن الوليد، وعلي بن مسهر، وعبَّاد المهلبي، وأبو خالد

الأحمر كلُّهم رووه عن عبيد الله عن الزهري مرسلًا كذا في العلل للدارقطني (١٥/ ٤١).

أمّا معمر بن راشد: فروى عنه المقدمي، وعبيدالله القواريري وغيرهما عنه عن الزهري مرسلًا.

وروى يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد بن زيد عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب: أن عائشة وحفصة... قال الدارقطني: ووهم في ذكر سعيد.

قال الإمام الدارقطني في العلل (١٥/ ٤٢): "وكذلك رواه يونس بن يزيد الأيلي، وبكر بن وائل، ومحمد بن إسحاق، وأبو معبد حفص بن غيلان، وأبو أويس عن الزهري مرسلًا عن عائشة".

قلت: هذه رواية المقدَّمين من أصحاب الزهري، بالإضافة إلى تصريحه بأنه لم يسمع هذا الخبر من عروة وذلك بشهادة ابن جريج وابن عيينة، وترجيح أرباب العلل كالبخاري والترمذي كما في جامعه والنسائي في السنن الكبرى، والإمام أبي حاتم، وأبي زرعة كما في العلل لابن أبي حاتم (٧٨٢) الإرسالَ على الوصل، كل هذا مما يُقدِمنا على الجزم بكون هذا الحديث مرسلًا منقطعًا، وإذا كان الأمر هكذا فلا يُحتجّ هذا الحديث

على إيجاب المفطر عن صوم التطوع القضاء لكونه ضعيفًا لا يُحتجُّ به على الأحكام.

وقال الإمام مسلم في كتاب "التمييز" له (ص**١٩٣** ط. ابن الجوزي): "أمّا حديث الزهري فقد أخطأ كل من قال: عن عروة عن عائشة، وبيان ذلك في رواية ابن جريج". ثمّ ساق تصريح ابن جريج بأنه لم يسمع الحديث من عروة.

الدَّليل الثاني: أخرج الطبراني في الأوسط (**٧/ ٢٤٣ (٧٣٩٢)**) من طريق هشام بن عبدالله بن عكرمة بن عبدالرحمن ابن الحارث بن هشام عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: أصبحت أنا وحفصة صائمتين... إلخ".

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن هشام بن عروة إلا هشام بن عكرمة، تفرّد به يعقوب بن محمد الزهري".

قلت: وهشام بن عبدالله بن عكرمة الذي تفرّد بهذا الحديث عن هشام بن عروة قال فيه ابن حبان في كتابه "المجروحين": ينفرد بما لا أصل له من حديثه، كأنه هشام آخر، لا يُعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد.

وأخرجه البيهقي في الخلافيات (**٥/ ١٠٢ (٣٦٢٦)**) من طريق الحاكم أبي عبدالله، عن أبي علي الحسين بن علي، عن عبدالله

ابن أحمد بن موسى، عن هشام بن خالد الأزرق، عن شعيب ابن إسحاق، عن هشام بن عروة به.

ثمّ قال: قال أبو عبدالله: هذا شاذ بمرّة؛ فإن شعيب بن إسحاق - وإن كان من الثقات - فقد أتى هشام بن خالد عنه بمعضل، إنما يُعرف هذا بهشام بن عبدالله بن عكرمة المخزومي، عن هشام بن عروة، وهشام بن عبدالله قد روى عن هشام غير حديث من المناكير التي لم يُتابع عليها، وهو متروك الحديث بلا خلاف بين أهل النقل في معناه".

الدَّليل الثالث: أخرج الإمام النسائي ﷺ في السنن الكبرى **(٣٢٨٢)** عن أحمد بن عيسى، عن ابن وهب، عن جرير بن حازم، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة قالت: أصبحت صائمة أنا وحفصة، أهدي لنا طعام، فأعجبَنا، فأفطرنا، فدخل النبي ﷺ، فبدرتني حفصة، فسألته، فقال: «صوما يومًا مكانه».

قال أبو عبدالرحمن النسائي: "هما جميعًا خطأ". يعني حديث الزهري وعمرة.

قلت: هذا سند ظاهره الصحّة إلا أن أئمة العلل ذكروا أنه وهَم، والغلط من جرير بن حازم وإن كان ثقة.

روى البيهقي في السنن الكبير (٩/ ٦٣ (٨٤٤٢)) بسنده عن أحمد بن منصور الرمادي قال: قلت لعلي ابن المديني: يا أبا الحسن تحفظ عن يحيى بن سعيد، عن عمرة عن عائشة قالت: أصبحت أنا وحفصة صائمتين؟ فقال لي: من هذا؟ قلت: ابن وهب عن جرير بن حازم عن يحيى بن سعيد. قال: فضحك، ثمّ قال: مثلك يقول مثل هذا؟! حدّثنا حمّاد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن الزهري أنّ عائشة وحفصة أصبحتا صائمتين".

قلت: هذا إعلال علي بن المديني الحديث، بوهم جرير ابن حازم حيث جعل الحديث حديث عمرة، وهو حديث الزهري كما رواه من هو أحفظ من جرير بن حازم وهو حمّاد ابن زيد.

وروى البيهقي أيضًا في السنن الكبير (٩/ ٦٣)، والخلافيات (٥/ ١٠٠ - ١٠١ (٣٦٢٤)) بسنده عن أبي بكر الأثرم قال: قلت لأبي عبدالله يعني أحمد بن حنبل: تحفظه عن يحيى، عن عمرة، عن عائشة: أصبحت أنا وحفصة صائمتين؟ فأنكره، وقال: من رواه؟ قلت: جرير بن حازم. فقال: جرير كان يُحدِّث بالتوهُّم".

وهذا الإمام أحمد قد أعلّ الحديث بتوهيمه جرير بن حازم.

وقال الإمام مسلم رحمه الله في كتابه "التّمييز" (ص١٩٤ ط. دار ابن الجوزي): "وأمّا حديث يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة، فلم يُسنده عن يحيى إلا جرير بن حازم، وجرير لم يُعنَ - وفي شرح علل الترمذي [لم يُمعن] في الرواية عن يحيى، إنما روى من حديثه نزرًا ولا يكاد يأتي بها على التّقويم والاستقامة".

قال الحافظ ابن رجب في "شرح علل الترمذي" (٢/ ٦٢٨): "وأنكر - أي مسلم - حديثه عن يحيى عن عمرة عن عائشة أن النبي ﷺ أمرها بالقضاء لمّا أفطرت في صيام التطوُّع، وكذلك أنكره الإمام أحمد، والنسائي وغيرهما".

وهذا قول مسلم رحمه الله في بيان علة هذا الحديث، وبهذا التّقرير والبيان من حفّاظ أهل الحديث ونُقّاده يتبين ضعف الحديث وعدم قبوله.

الدَّليل الرابع: روى الإمام أبو داود في سننه (٢٤٥٧) من طريق أحمد بن صالح، والنسائي في الكبرى (٣٢٧٧) من طريق الربيع بن سليمان، كلاهما عن عبدالله بن وهب عن حيوة بن شريح، عن ابن الهاد، عن زميل مولى عروة، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، قالت: أهدي لي ولحفصة طعامٌ، وكنّا

صائمتين، فأفطرنا، ثم دخل رسول الله ﷺ فقلنا له: يا رسول الله، إنّا أهديت لنا هدية، فاشتهيناها، فأفطرنا، فقال رسول الله ﷺ: «لا عليكما، صوما مكانه يومًا آخر».

وقد سقط من مطبوعة السنن الكبرى شيءٌ ذكره الحافظ المزّي في تحفة الأشراف (١٦٣٣٧)، قال: "وقال - أي النسائي -: زميل ليس بالمشهور. وقال البخاري: لا يُعرف لزميل سماع من عروة، ولا ليزيد من زميل، ولا تقوم به الحجة".

قلت: في إسناده زميل بن عباس مولى عروة وهو مجهول وبه يُعلُّ الخبر.

قال الحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه "ميزان الاعتدال" في ترجمة زميل هذا: "قال البخاري: لا تقوم به الحجة. وقوَّاه ابن حبان. ومن مناكيره حديث حيوة بن شريح وغيره عن ابن الهاد..." فذكر هذا الحديث.

وفي الحديث علَّة أخرى وهي أنه لا يُعرف لزميل هذا سماع من عروة، ولا ليزيد بن الهاد من زميل.

قال الإمام البخاري في: "التاريخ الكبير" (٣/ ٤٥٠) في ترجمة زميل: "ولا يُعرف لزميل سماع من عروة، ولا ليزيد من زميل، ولا تقوم به الحجة".

قلت: هكذا في التاريخ الكبير لكن سماع يزيد من زميل ظاهرٌ ومصرَّحٌ في رواية النسائي، حيث إن فيها قولَ يزيد: حدّثني زميل...".

وقال الإمام مسلم بن الحجّاج في كتاب التمييز (ص١٩٣): "وأمّا حديث زُميل مولى عروة، فزُميل لا يُعرف له ذكرٌ في شيء إلا في هذا الحديث فقط، وذَكَره في الجرح والجهالة".

وقال البيهقي في الخلافيات (٥/ ١٠٣ ط. الروضة): "قال بعضهم في هذا زُميل، وقال آخرون: زَمِيل.، وهو مجهول، لم يصحّ منه شيء". ثمّ ذكر كلام الإمام البخاري في التاريخ الكبير.

قلت: وهناك علّة أخرى وهي الاختلاف بين أصحاب ابن وهب، فروى بعضهم كما مرّ، وبعضهم لم يذكر عروة في السند، وبعضهم قال: عن أبي زميل، وهذا الاضطراب يوحي قلّة الضبط، وهو موجب للضعف.

قال الإمام البيهقي في السنن الكبير (٩/ ٦٤ (٨٤٤٣)) بعد إيراده الحديث من طريق الربيع بن سليمان: "أقام إسناده جماعة عن ابن وهب، وقال بعضهم: عن أبي زميل، ولم يذكر بعضهم عروةَ في إسناده".

الدَّليل الخامس: روى الإمام النسائي في السنن الكبرى

(٣٢٨٦) من طريق محمد بن منصور، عن سفيان، عن طلحة بن يحيى، عن عمّته عائشة بنت طلحة، عن عائشة، قالت: دخل علينا رسول الله ﷺ، فقلنا: إن عندنا حيسًا قد خبّأناه لك، قال: «قرِّبوه» فأكل، وقال: «إنّي كنت قد أردت الصوم، ولكن أصوم يومًا مكانه».

قال أبو عبدالرحمن: "هذا اللفظ خطأٌ، قد روى هذا الحديث جماعة عن طلحة، فلم يذكر أحد منهم: ولكن أصوم يومًا مكانه".

وأخرجه عبدالرزّاق في مصنفه (٧٩٣٣ بترقيم دار التّأصيل) عن ابن عيينة، عن طلحة بن يحيى، [عن عائشة بنت طلحة]، عن عائشة قالت: دخل عليّ النبي ﷺ يومًا فقرّبت له حيسًا فأكل منه، وقال: «إني كنت أريد الصيام اليوم، ولكن أصوم اليوم مكانه».

وروى البيهقي في السنن الكبير (٩/ ٤٨ (٨٤١٤)) من طريق الربيع بن سليمان عن الشافعي عن سفيان بن عيينة عن طلحة بن يحيى به. ولم يذكر القضاء ولا الصوم مكان ذلك اليوم.

قال البيهقي: هكذا رواه جماعة عن سفيان بن عيينة، وكذلك رواه جماعة عن طلحة بن يحيى. لم يذكر أحدٌ منهم

القضاء في هذا الحديث.

ثم ساق رواية محمد عمرو بن العباس عن ابن عيينة وفيه «وأقضي يومًا مكانه».

قال: وكان أبو الحسن الدارقطني رحمه الله تعالى يحمل في هذا اللفظ على محمد بن بن عمرو بن العباس الباهلي هذا، ويزعم أنه لم يروه بهذا اللفظ غيرُه، ولم يُتابع عليه. وليس كذلك؛ فقد حدّث به ابن عيينة في آخر عمره، وهو عند أهل العلم بالحديث، غير محفوظ.

ثمّ روى بسنده عن المزني عن الشافعي عن سفيان باللفظ الذي رواه الربيع وزاد «سأصوم يومًا مكانه».

قال المزني: سمعت الشافعي يقول: سمعت سفيان عامّة مجالسه لا يذكر فيه: «سأصوم يومًا مكانه». ثم عرضته عليه قبل أن يموت بسنة، فأجاب فيه «سأصوم يومًا مكانه».

قال البيهقي: وروايته عامّة دهره لهذا الحديث، لا يذكر فيه هذا اللفظ مع رواية الجماعة عن طلحة بن يحيى لا يذكره منهم أحدٌ، منهم سفيان الثوري، وشعبة بن الحجاج، وعبدالواحد بن زياد، ووكيع بن الجرّاح، ويحيى بن سعيد القطّان، ويعلى بن عبيد، وغيرهم تدلّ على خطأ هذه اللفظة، والله أعلم".

قلت: لو لم تأت عن ابن عيينة في رواياته إلا هذه الزيادة، فعدم ذكر الأكثرين لها يجعل رواية ابن عيينة شاذّة غير مقبولة، فكيف إذا انضاف إلى ذلك اختلاف الرُّواة عنه.

يُضاف إلى ذلك أن ابن عيينة وُصِف بالاختلاط، فعن يحيى بن سعيد القطّان قال: أشهد بالله أن سفيان بن عيينة اختلط سنةسبع وستِّين، فمن سمع منه فيها فسماعه لا شيء. كذا قال العلائي في كتاب "المختلطين" له، وقال: "لعلّ هذا لا يصحّ عن يحيى بن سعيد؛ لأنه مات في صفر سنة ثمان وتسعين، ولم يكن حينئذ بالحجاز".

قلت: واللفظ إن ثبت لا يدلّ على اللزوم والوجوب.

وأخرجه عبدالرزّاق (**٧٩٣٢**) أيضًا من طريق سماك عن عائشة بنت طلحة عن عائشة دون ذكر: أصوم يومًا مكانه.

الدَّليل السادس: ما رواه الدارقطني في سننه (**٣/ ١٤٠ (٢٢٣٩)**) من طريق أحمد بن محمد بن يزيد الزعفراني، عن أحمد بن محمد بن سوادة، عن حماد بن خالد، عن محمد بن أبي حميد، عن إبرهيم بن عبيد قال: صنع أبو سعيد الخدري طعامًا فدعا النبي ﷺ وأصحابه، فقال رجل من القوم: إني صائم، فقال له رسول الله ﷺ: «صنع لك أخوك، وتكلّف لك

أخوك، أفطر وصم يومًا مكانه».

قال الحافظ الدارقطني: هذا مرسل.

قال الحافظ البيهقي في الخلافيات (٥/ ١٠٧ (٣٦٣٤)): "هذا إسناد مظلم، ومحمد بن أبي حميد ضعيف الحديث.

قال يحيى بن معين: محمد بن أبي حميد ليس بشيء".

قلت: قال فيه ابن حبان في المجروحين: "كان شيخًا مُغفَّلًا، يُقلِّب الأسانيد ولا يفهم، ويلزق به المتن ولا يعلم، فلمّا كثُر ذلك في أخباره بطل الاحتجاج بروايته".

وقال الإمام النسائي في "الضعفاء والمتروكين" في ترجمة حمّاد بن أبي حُميد: "ويُقال محمد، مدني ليس بثقة".

وقال الإمام البخاري في التّاريخ الكبير في ترجمة محمد بن أبي حُميد: "ويُقال: حمّاد بن أبي حميد، منكر الحديث أبو إبرهيم الزرقي".

قال الحافظ ابن عبدالهادي في "تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق" (٣/ ٣٣٠ - ٣٣١): كذا في النسخة التي كتبت منها - يعني سنن الدارقطني - وقد سقط بين الدارقطني وبين أحمد بن محمد بن سوادة رجل، وكأنه ابن مخلد.

قلت: هو أحمد بن محمد بن يزيد الزعفراني كما ذكره الحافظ ابن حجر في كتابه إتحاف المهرة (٥١١٩).

قال ابن الهادي: وأحمد بن محمد بن سوادة: كنيته: ابو العباس، ويُعرف بـ"خشيش" وهو كوفي نزل بغداد، وحدّث عن عُبيدة بن حُميد، وعمر بن عبدالغفّار، وزيد بن الحُباب، وحمّاد بن خالد، قال الدارقطني: يُعتبر بحديثه ولا يُحتجّ به. وقال ابن أبي حاتم: كتبنا من حديثه فلم يُقض لنا السّماع منه. وقال الخطيب: ما رأيت أحاديثه إلا مستقيمة.

وإبرهيم بن عبيد هو ابن رفاعة بن رافع الأنصاري الزرقي المدني روى له مسلم، ووثّقه أبو زرعة، وقال فيه الإمام أحمد: ليس بمشهور بالعلم.

ومحمد بن أبي حُميد هو المدني، ويُقال له: حمّاد أيضًا، قال ابن عدي: هو مع ضعفه يُكتب حديثه.

وقد تقدّم هذا الحديث من رواية محمد بن المنكدر عن أبي سعيد، وفي آخره: وصم يومًا مكانه إن شئت". انتهى كلام الحافظ ابن عبدالهادي.

قلت: رواية ابن المنكدر تُسقط وجوب القضاء، حيث عُلِّق القضاء على مشيئة المُفطر؛ فعلى هذا فهو من أدلة المسقطين

لوجوب القضاء.

الدَّليل السابع: ما أخرجه البزّار في مسنده المسمّى بالبحر الزخّار (٥٧٤٤) من طريق الحسين بن علي بن يزيد الصدائي، عن حمّاد بن الوليد، عن عُبيد الله يعني ابن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: أصبحت عائشة وحفصة صائمتين فأُهدي لهما طعامٌ فأفطرتا فدخل النبي ﷺ، فسألته إحداهما، أحسبها حفصة، فقال: «اقضيا يومًا مكانه».

قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يُروى عن ابن عمر إلا من هذا الوجه. وحمّاد بن الوليد ليِّن الحديث، وإنما كتبنا من حديثه ما لم نسمعه من حديث غيره، وأحسب أن عبدالله - هكذا - بهذا الحديث عن الزهري أن عائشة وحفصة مرسلًا.

قلت: وهذه علّة قادحة حيث وهِم في السند، فجعل الحديث المشهور عن الزهري عن عائشة جعله من حديث ابن عمر، والآفة من حمّاد بن الوليد الأزدي؛ فإنه وُصف بسرقة الحديث.

قال الحافظ البيهقي في الخلافيات (٥/ ١٠٦ (٣٦٣٣)): "قال أبو عبدالله الحافظ: حمّاد بن الوليد الأزدي من أهل الكوفة، حدّث ببغداد بأحاديث مناكير، ويُقال: إنه يسرق

الحديث، ولو صحّ مثل هذا عن عبدالله عن نافع عن ابن عمر لما احتجّ الناس فيه بمراسيل الزهري".

ورواه الطبراني في الأوسط (٥٣٩٥) من طريق الحسين بن علي بن يزيد الصدائي به.

وقال عقبه: "لم يرو هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن نافع إلا حمّاد بن الوليد، ورواه أبو همّام محمد بن الزبرقان عن عبيد الله بن عمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة".

قلت: وهذه علّة أخرى في الخبر وهي المخالفة، وقد مرّت بنا رواية عبيد الله بن عمر عن الزهري، وأ، الراجح فيها أنّها مرسلة غير متّصلة.

وقال الحافظ الهيثمي في "مجمع الزوائد ومنبع الفوائد" (٣/ ٢٠٢ (٥٢٢٧)): رواه البزار والطبراني في الأوسط، وفيه حمّاد بن الوليد، ضعّفه الأئمة، وقال أبو حاتم: شيخ.

وقال الحافظ ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية (ص٢٨٤) (٣٧٦): "وفيه حمّاد بن الوليد وهو لين رواه عن عبيد الله بن عمر، وخالفه أبو همّام عن عبدالله عن الزهري عن عروة عن عائشة".

الدَّليل الثامن: ما رواه البيهقي في "الخلافيات" **(٣٦٣٢)** من طريق محمد بن مسلم بن وارة، عن محمد بن موسى، عن خطّاب، عن خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ دخل على حفصة وأمّ سلمة - أو عائشة - وهما صائمتان، ثم خرج ورجع وهما تأكلان. فقال: «ألم تكونا صائمتين؟» قالتا: بلى، ولكن أهدي لنا هذا الطعام، وأكلنا منه، وقال: «صوما يومًا مكانه».

وقال البيهقي عقيب إيراده الحديث: "محمد بن موسى هذا هو ابن مسكين أبو غزية ضعيف الحديث، بلغني أنه كان يسرق الحديث، ويحدِّث به، ويروي عن الثقات أشياء موضوعات، وخصيف ربما يَهِمُ في الشيء، إلا أن الحمل فيه عندي على محمد".

قلت: أمّا الحافظ ابن حجر جعل الحمل فيه على خصيف، فقال في الدراية (ص٢٨٤): "وروى الطبراني عن ابن عباس مثله، وفيه خصيف رواه عن عكرمة عنه. وقد أخرجه ابن أبي شيبة من طريق خصيف عن سعيد بن جبير مرسلًا".

قلت: رواه ابن أبي شيبة في مصنفه **(٩١٨٥)** عن عبدالسلام عن خصيف عن سعيد بن جبير مرسلًا.

ومحمد بن موسى أبو غزية قال البخاري في التاريخ الكبير: عنده مناكير. وقال أبن حبان: كان يسرق الحديث، ويروي عن الثقات الموضوعات. وقال أبو حاتم: ضعيف. ووثَّقه الحاكم (ميزان الاعتدال في نقد الرجال).

واختلاف الوصل والإرسال فيه أيضًا علة أخرى تُضعِّف الحديث، وتؤيِّد نكارة المسند حيث رواه محمد بن موسى المذكور حاله.

الدَّليل التّاسع: ما رواه البخاري في صحيحه (٤٦) وغيره عن طلحة بن عبيد الله قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ من أهل نجد ثائرَ الرأس، يُسمع دويُّ صوته، ولا يُفقه ما يقول، حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله ﷺ: «خمس صلوات في اليوم والليلة»، فقال: هل عليَّ غيرها؟ قال: «لا، إلا أن تطَّوَّع»، قال رسول الله ﷺ: «وصيام رمضان» قال: هل عليَّ غيرها؟ قال: «لا إلا أن تطَّوَّع»....

وجه الدِّلالة في الحديث على لزوم القضاء على المفطر عن صوم التّطوع، قوله: «إلا أن تطّوّع».

والمعنى: لا يجب عليك شيء من الصيام إلا أن تتطوّع، فإذا شرعت في صيام التطوّع فقد وجب عليك إتمامه، فإذا لم

تُتمّه فعليك القضاء. والأصل في الاستثناء أن يكون متّصلًا.

وقد يُجاب على ذلك كون الاستثناء منقطعًا، والقرينة في ذلك النصوصُ المُفيدة لسقوط القضاء الآتية في الباب الآتي بعدُ.

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: "واستُدِلَّ بهذا على أن الشروع في التطوُّع يُوجب إتمامه، تمسُّكًا بأن الاستثناء فيه متّصلٌ. قال القرطبي: لأنه نفى وجوب شيء آخر إلا ما تطوّع به، والاستثناء من النفي إثبات، ولا قائل بوجوب التطوّع، فيتعيّن أن يكون المراد إلا أن تشرع في تطوّعٍ فيلزمك إتمامه. وتعقّبه الطيبي بأن ما تمسّك به مغالطة؛ لأنّ الاستثناء هنا من غير الجنس، لأنّ التطوّع لا يُقال فيه: "عليك" فكأنه قال: لا يجب عليك شيء، إلا إن أردت أن تطوّع فذلك لك، وقد عُلم أن التطوع ليس بواجب، فلا يجب شيء آخر أصلًا. كذا قال، وحرف المسألة دائر على الاستثناء، فمن قال: إنه متّصل تمسّك بالأصل، ومن قال: إنه منقطع احتاج إلى دليل.

والدليل عليه ما رواه النسائي وغيره أن النبي ﷺ كان أحيانًا ينوي صوم التّطوّع ثمّ يُفطر، وفي البخاري أنه أمر جُويرية بنت الحارث أن تُفطر يوم الجمعة بعد أن شرعت فيه، فدلّ على أن الشروع في العبادة لا يستلزم الإتمام - إذا كانت نافلة -

بهذا النص في الصوم وبالقياس في الباقي، فإن قيل يرد الحجّ، قلنا: لا، لأنه امتاز عن غيره بلزوم المضي في فاسده فكيف في صحيحه، وكذلك امتاز بلزوم الكفّارة في نفله كفرضه والله أعلم".

الدَّليل العاشر: ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٩١٨٥) عن عبدالسلام، عن خصيف، عن سعيد بن جبير: "أنّ عائشة وحفصة أصبحتا صائمتين فأفطرتا، فأمرهما النبي ﷺ بقضائه".

قلت: خبر مرسل، وخُصيف فيه ضعف.

الدَّليل الحادي عشر: وروى ابن أبي شيبة أيضًا في مصنّفه (٩١٨٦) من طريق إسماعيل بن إبرهيم، عن عثمان البتّي، عن أنس بن سيرين أنه صام يوم عرفة فعطش عطّشًا شديدًا فأفطر، فسأل عدّة من أصحاب النبي ﷺ؟ فأمروه أن يقضي يومًا مكانه.

قلت: هذا إسناد صحيح، عثمان البتّي الفقيه، وثّقه أحمد والدارقطني، واختلف قول ابن معين فيه، فجاء عنه أنه ثقة، وقال معاوية بن صالح سمعت ابن معين يقول: عثمان البتّي ضعيف، كذا في ميزان الاعتدال.

وقد يحتمل كون صوم أنس بن سيرين واجبًا نحو صيام التّمتع أو القارن.

الدَّليل الثاني عشر: روى ابن أبي شيبة في المصنّف (٩١٨٧) من طريق وكيع، عن مسعر، عن حبيب، عن عطاء، عن ابن عباس قال: "يقضي يومًا مكانه".

قلت: جاء عن ابن عباس عدم وجوب القضاء مصرَّحًا كما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى، وما أورده هنا ليس صريحًا في وجوب القضاء، ومصطلح القضاء ينطبق على الواجب والمندوب فكلٌ منهما يقبل القضاء، والمسقطون لوجوب القضاء يرون استحبابها، ومدار الخلاف في مسألتنا هو وجوب القضاء فافهم هذا.

وعن الحسن البصري قال: إذا تسحّر الرجل فقد وجب عليه الصوم، فإن أفطر فعليه القضاء. رواه ابن أبي شيبة (٩١٨٩).

وعن مجاهد وعطاء أنهما إذا زارا قومًا فأفطرا من عندهما قالا: "نقضي يومًا مكانه".

الدَّليل الثالث عشر: قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البَقَرَة: ١٩٦].

ووجه الدِّلالة من الآية على إيجاب القضاء هو أن الله تعالى أمر إتمام الحج والعمرة، والأمر من الشارع يتوجَّه إلى الوجوب، فقياسًا على هذا فمن شرع في صوم تطوّعٍ فعليه أن يُتمَّه، فإذا أفطر وقطع فعليه القضاء.

وقد يُواجَه أمام هذا القياس بأن الحجّ يختصّ في إمضاء فاسده بخلاف سائر العبادات فافترقا، فلا يجري القياس عليهما للتفاوت بينهما.

قال الإمام الشافعي في "الأمّ" (٣/ ٢٦٠ ط. دار الوفاء): "فإن قال قائِلٌ: فكيف أمرته إذا أفسد الحجّ والعمرة أن يعود فيهما فيقضيهما من دون الأعمال؟.

قلنا: لا يُشبه الحجّ والعمرة الصوم، ولا الصّلاة، ولا ما سواهما، ألا ترى أنه لا يختلف أحدٌ في أنه يمضي في الحجّ والعمرة على الفساد، كما يمضي فيهما قبل الفساد، ويُكفِّر ويعود فيهما؟ ولا يختلف أحدٌ في أنه إذا أفسد الصلاة لم يمض فيها، ولم يجز له أن يصلِّيها فاسدة بلا وضوء، وهكذا الصوم إذا أفسد لم يمض فيه. أولا ترى أنه يُكفِّر في الحجّ والعمرة متطوِّعًا كان، أو واجبًا عليه كفَّارةً واحدةً، ولا يُكفِّر في الصلاة على كلِّ حال، ولا في الاعتكاف، ولا في التطوُّع من الصوم، وقد روى الذين يقولون بخلافنا في هذا عن عمر أنه صلّى ركعة، وقال: إنّما هو تطوّع، وروينا عن ابن عباس شبيهًا به في الطواف".

الدَّليل الرابع عشر: قول الله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوٓاْ أَعْمَٰلَكُمْ﴾ [محمَّد: ٣٣].

وجه الدلالة: أن من أفطر عامدًا بعد دخوله في الصوم فقد أبطل عمله الذي نهي عن إبطاله، والنهي عن الشيء يقتضي الأمر بضدِّه.

قلت: إبطال العمل المنهي عنه في الآية إنما هو إبطاله بالإشراك وترك الإخلاص فيه، أو بالمعاصي كما هو مأثورٌ في كتب التفسير.

قال الحافظ أبو عمر ابن عبدالبرّ في الاستذكار (٣/ ٢٤١ ط. إحياء التراث العربي.): وأمّا من احتجّ في هذه المسألة بقوله: ﴿وَلَا تُبْطِلُوٓاْ أَعْمَٰلَكُمْ﴾ [محمَّد: ٣٣] فجاهل بأقوال أهل العلم فيها. وذلك أن العلماء فيها على قولين: فقول أكثر أهل السنّة لا تُبطلوها بالرِّياء، أخلصوها لله. وقال آخرون ﴿وَلَا تُبْطِلُوٓاْ أَعْمَٰلَكُمْ﴾ [محمَّد: ٣٣] بارتكاب الكبائر. وممن رُوي عنه ذلك أبو العالية.

الدَّليل الخامس عشر: عموم قول الله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ﴾ [البَقَرَة: ١٨٧].

قلت: وجواب المانعين لإيجاب القضاء أن هذا مخصوص بما سيأتي من الحجج التي سيوردونها.

ومأخذ أرباب هذا القول في المسألة هو أن العبادات لا تقبل التّجزئة، وبيّن ذلك ابن المنيِّر.

قال الإمام الزركشي في "البحر المحيط" (١/ ٢٨٩): "قال ابن المنيِّر: ووقع لي مأخذ لطيف لمالك في أن الشروع يُلزم، أن الصوم والصلاة ونحوهما عبادات لا تقبل التجزئة، فلو ركع إنسان فترك السجود لم يكن متعبِّدًا البتّة، فإذا شرع فيما لا يتجزّأ وجب عليه الإتمام، ويكون التّقويم على مُعتِق البعض أصلًا في هذا؛ فإنّ حاصله إيجاب الإتمام على من شرع، ويكون نظير عتق المعسر في العبادات من حيث قَبِل التجزئة ابتداءً واستقرّت فيه التنفُّلَ على الراحلة لضرورة السفر؛ فإنّه يقتصر على بعض الأركان، وينتقل من الإتمام إلى الإيماء.

قال الزركشي: قلت: وهو يرجع لمناسبة متدافعة كما ترى".

وهذا القول المذكور حججه وأدلّته ذهب إليه جمع من العلماء.

قال الإمام الحافظ محمد بن نصر المروزي في كتابه اختلاف الفقهاء (ص٢٠٢): "قال سفيان - وهو الثوري -: وإن نوى الصائم من الليل وأصبح وأفطر فأحبّ إلي أن يقضي يومًا مكانه... وقال مالك: لا يخرج إلا من عذر في الصلاة والصّوم جميعًا، فإن خرج من غير عذر قضاه، وإن خرج من عذر لم يقض".

وقال الحافظ ابن عبدالبرّ في التّمهيد (شروح الموطأ ٩/ ٣١٣): اختلف الفقهاء في هذا الباب، فقال مالك وأصحابه: من أصبح صائمًا متطوِّعًا فأفطر متعمِّدًا فعليه القضاء. وكذلك قال أبو حنيفة وأبو ثور".

وقال الإمام أبو بكر بن المنذر في "الإشراف على مذاهب العلماء" (٣/ ١٥٦): وكره الإفطار في التطوّع الحسن البصري، ومكحول، والنّخعي، وقالوا: يقضيه. وكان مالك، وأبو ثور يقولون: إذا أفطر من غير عذر قضى، وهو مذهب الكوفي".

وقال الإمام التّرمذي في جامعه تحت باب ما جاء في إيجاب القضاء عليه - أي على الصائم المتطوع المفطر في النهار بعد إيراده قصة عائشة وحفصة -: وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم إلى هذا الحديث، فرأوا عليه القضاء إذا أفطر، وهو قول مالك بن أنس".



البَابُ الثَّانِي

في سياق حجج المسقطين للقضاء عن المفطر في صوم التطوع

الدَّليل الأوّل: ما أخرجه البخاري في صحيحه (١٩٦٨) عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: آخى النبي ﷺ بين سلمان وأبي الدّرداء، فزار سلمانُ أبا الدّرداء، فرأى أمّ الدّرداء مُتبذِّلةً، فقال لها: ما شأنكِ؟ قالت: أخوك أبو الدّرداء ليس له حاجة في الدّنيا، فجاء أبو الدّرداء فصنع له طعامًا، فقال له: كل، قال: فإنّي صائمٌ، قال: ما أنا بآكلٍ حتى تأكل، قال: فأكل، فلمّا كان الليل ذهب أبو الدّرداء يقوم، قال: نم، فنام، ثمّ ذهب يقوم، فقال: نم، فلمّا كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن، فصلَّيا، فقال له سلمان: إن لربك عليك حقًّا، ولنفسك عليك حقًّا، ولأهلك عليك حقًّا، فأعط كلّ ذي حق حقّه، فأتى النبي ﷺ فذكر ذلك له، فقال له النبي ﷺ: «صدق سلمان».

وجه الدّلالة من الحديث على إسقاط القضاء هو أنّ أبا الدّرداء لمّا أفطر عن صوم التّطوّع، وعلم النبيُّ ﷺ ذلك لم يأمره بالقضاء مع حاجته إلى البيان. وقد استدلّ الإمام البخاري

على ذلك في صحيحه حيث بوّب فيه: "باب من أقسم على أخيه ليُفطر في التّطوّع، ولم ير عليه قضاءً إذا كان أوفق له" ثمّ روى هذا الحديث. وقد يُفهم من قوله إذا كان أوفق له أن الجواز وعدم القضاء لمن كان معذورًا في الفطر لا من تعمّده كذا ذكره الحافظ ابن حجر.

وقد استدلَّ بهذا الحديث أيضًا على إسقاط القضاء إمام الأئمة ابن خزيمة، فقال في صحيحه (٣/ ٤٣): "باب ذكر الدّليل على أنّ المفطر في صوم التّطوّع بعد دخوله فيه مُجمِعًا على صوم ذلك اليوم خلاف مذهب من رأى إيجابَ إعادة صوم ذلك اليوم عليه" ثمّ ساق هذا الحديث.

الدَّليل الثاني: ما رواه البخاري في صحيحه (١٩٨٦) عن جويرية أمّ المؤمنين رضي الله عنها أن النبي ﷺ دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: «أصمت أمس؟» قالت: لا، قال: «تريدين أن تصومي غدًا؟» قالت: لا، قال: «فأفطري».

الشاهد من الحديث: أن جويرية أفطرت في صوم تطوّع بأمر من النبي ﷺ، ولم يأمرها بالقضاء، ولو وجب لبيّن لها. وقد استدلّ به الحافظ ابن حجر رحمه الله كما مرّ في قصة ضمام بن ثعلبة في حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه.

الدَّليل الثالث: ما رواه مسلم في صحيحه (١١٥٤) عن عائشة، من طريق أبي كامل، وابن أبي شيبة أنها قالت: قال لي رسول الله ﷺ ذات يوم: «يا عائشة هل عندكم شيء؟»، قالت: فقلت: يا رسول الله ما عندنا شيء، قال: «فإنّي صائم»، قالت: فخرج رسول الله ﷺ، فأهديت لنا هدية، - أو جاءنا زَورٌ - قالت: فلمّا رجع رسول الله ﷺ، قلت: يا رسول الله أهدِيت لنا هدية - أو: جاءنا زَورٌ - وقد خبأت لك شيئًا، قال: «ما هو؟»، قلت: حيسٌ، قال: «هاتيه»، فجئتُ به فأكل، ثمّ قال: «قد كنت أصبحت صائمًا». هذا حديث أبي كامل. وفيه قال طلحة - يعني طلحة بن يحيى بن عبيد الله - فحدّثت مجاهدًا بهذا الحديث، فقال: ذاك بمنزلة الرجل يُخرج الصدقة من ماله، فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها.

وفي حديث أبي بكر بن أبي شيبة: ثمّ أتانا يومًا آخر، فقلنا: يا رسول الله أُهدي لنا حيسٌ، فقال: «أرينيه فلقد أصبحت صائمًا» فأكل.

قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: "وفي الرِّواية الثانية التّصريح بالدَّلالة لمذهب الشافعي وموافقيه، في أنّ صوم النافلة يجوز قطعه، والأكل في أثناء النهار، ويَبطُل الصومُ؛ لأنه

نفل، فهو إلى خيرة الإنسان في الابتداء، وكذا في الدّوام، وممن قال بهذا جماعةٌ من الصحابة، وأحمد وإسحاق وآخرون، ولكنّهم كلَّهم والشافعيَّ معهم متَّفقون على استحباب إتمامه".

قلت: لكن ورد في بعض رواياته ما يدلّ على القضاء من طريق ابن عيينة، وقد سبق الكلام فيه في الدليل الخامس من حجج الموجبين للقضاء.

الدَّليل الرابع: ما رواه البيهقي في الخلافيات (٥/ ٩٠ (٣٥٩٨)) من حديث أبرهيم بن عبيد بن رفاعة الأنصاري أنّ أبا سعيد الخدري صنع طعامًا فدعا رسول الله ﷺ وأصحابه، فقال: كلوا. فقال رجل منهم: إنّي صائمٌ. فقال رسول الله ﷺ: «تكلَّف لك أخوك، وصنع طعامًا فأفطر وصم يومًا غيره إن أحببت».

قلت: صورته صورة مرسل لأن "أنَّ" في التّحقيق كعن إلا أنها تختلف بأمرٍ وهو أنّ قائِلها والرّاويَ بها إذا كان مدركًا لخبرها الفعلي فالحديث متَّصلٌ مسندٌ، أمّا إذا كان غير مدركٍ فالصِّيغة من جملة المنقطعات، وإذا تأملت ونظرت في هذا السند وجدتَ أنَّ إبرهيم بن رفاعة لا يُدرك القصة التي وقعت زمان النبي ﷺ، لأنه تابعي، وعلى هذا فالحديث بهذا السند مرسلٌ.

قال الحافظ ابن حجر في "النكت على كتاب ابن الصَّلاح" في مباحث المعضل (ص٣٨٨ ط. الميمان): "وإن كان خبرها فعلًا نُظِر، إن كان الرّاوي أدرك ذلك التحقت بحكم "عن"، وإن كان لم يُدركه لم تلتحق بحكمها. فكون يعقوب بن شيبة قال في رواية عطاء عن ابن الحنفية: أن عمّارًا مرّ بالنبي ﷺ: هذا مرسلٌ. إنّما هو من جهة كونه أضاف إلى الصِّيغة الفعلَ الذي لم يُدركه ابن الحنفية، وهو مرور عمّار؛ إذ لا فرق أن يقول ابن الحنفية: أنَّ عمّارًا مرّ بالنبي ﷺ، أو أنَّ النبي ﷺ مرّ به عمَّارٌ فكلاهما سواء في ظهور الإرسال". انتهى

وفي حديثنا فلا فرق أن يقول إبرهيم أنّ أبا سعيد صنع طعامًا لرسول الله ﷺ أو أن يقول: أنّ النبي ﷺ صنع طعامًا فدعا أبا سعيد.

الشاهد من الحديث هو أنّ النبي ﷺ علّق القضاء باختياره وإرادته، ولو كان لازمًا لما علق الأمر بمشيئته ومحبّته.

لكنَّ الحديث رواه أبو داود الطيالسي في مسنده (٢٣١٧) من طريق ابن أبي حُميد عن إبرهيم عن أبي سعيد هكذا مُعنعنًا؛ لكن ليس فيه موضع الشاهد وهي "إن أحببت".

وفي إسناده ابن أبي حُميد وقد مرّ الكلام فيه في الباب

السابق.

الدَّليل الخامس: ما رواه البيهقي في "الخلافيات" **(٣٥٩٩)** من طريق أبي أويس، عن محمد بن المنكدر عن أبي سعيد الخدري أنه قال: صنعت لرسول الله ﷺ طعامًا، فأتاني هو وأصحابُه، فلمّا وُضِعَ الطّعام قال رجلٌ من القوم: إني صائمٌ. فقال رسول الله ﷺ: «دعاكم أخوكم، وتكلَّف لكم»، ثمّ قال له: «أفطر وصم يومًا مكانه إن شئت».

قلت: في سنده أبو أويس، وهو والد إسماعيل بن أبي أويس، واسمه عبدالله بن عبدالله بن أبي عامر، قال أحمد ويحيى: ضعيف الحديث، وقال يحيى مرّة: ليس بثقة، وقال مرّة أخرى: لا بأس به، ومرّة: صدوق ليس بحجّة. وقال أحمد أيضًا: ليس به بأس. وقال ابن المديني: كان عند أصحابنا ضعيفًا. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال أبو داود: صالح الحديث. كذا ذكره الذهبي في ميزانه.

قلت: مثله إذا لم يُخالف احتُمِل حديثه.

قال الحافظ ابن عدي الجرجاني في "الكامل" (٦/٥٦٨): "ولأبي أويس غير ما ذكرتُ من الحديث، وفي أحاديثه ما يصحُّ ويوافقه الثِّقات عليه، ومنها ما لا يوافقه عليه أحدٌ، وهو ممن

يُكتبُ حديثه".

قلت: فلا مخالفة هنا تظهرُ، وإن لم نحسِّن رواية أبي أويس لذاتها فإنها تتقوّى بالرواية المرسلة السابقة والله أعلم.

قال الحافظ في فتح الباري (١٩٦٩) في حديث أبي سعيد هذا: "رواه إسماعيل بن أبي أويس، عن أبيه، عن ابن المنكدر عنه، وإسناده حسن، أخرجه البيهقي وهو دالٌّ على عدم الإيجاب".

الدَّليل السادس: روى الإمام أبو داود في سننه (٢٤٥٦) من طريق عثمان بن أبي شيبة، عن جرير بن عبدالحميد عن يزيد بن أبي زياد، عن عبدالله بن الحارث، عن أمّ هانئ، قالت: لمّا كان يوم الفتح - فتح مكة - جاءت فاطمة، فجلست عن يسار رسول الله ﷺ، وأمّ هانئ عن يمينه، قال: فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب فناولته، فشرب منه، ثمّ ناوله أمّ هانئ، فشربت منه، فقالت: يا رسول الله، لقد أفطرتُ، وكنت صائمةً، فقال لها: «أكنت تقضين شيئًا»؟، قالت: لا، قال: «فلا يضرُّك إن كان تطوُّعًا».

قلت: في سنده يزيد بن أبي زياد الهاشمي الكوفي ضعيف كبِر فتغيَّر وصار يتلقّن، وقد روى له مسلم في صحيحه، والبخاري تعليقًا وسائر أرباب الستّة.

وثَمَّ إشكالٌ ذكره التُّركماني في الجوهر النقيّ (٤/ ٢٧٨) وهو أنّ أُمَّ هانئ إنّما أسلمت زمن الفتح، والقصّة وقعت يوم الفتح، وكان الفتح في رمضان، فكيف يلزمها قضاؤه، وقد عدَّ التركماني هذا اضطرابًا. وقد أعلّه أيضًا باضطراب في سنده.

وقال الحافظ ابن عبدالهادي في "تنقيح التّحقيق" (٣/ ٣١٨): "هذا الحديث في إسناده اختلاف".

والإختلاف في السند يتبيّن برواية التِّرمذي الآتية.

روى الإمام التِّرمذي في جامعه (٧٤٠) من طريق قتيبة عن أبي الأحوص، عن سماك بن حرب، عن ابن أمِّ هانئ، عن أمِّ هانئ قالت: كنت قاعدةً عند النبي ﷺ، فأُتِي بشراب، فشرب منه، ثمّ ناولني فشربت منه. فقلت: إنِّي أذنبت فأستغفرْ لي. فقال: «وما ذاك»؟ قالت: كنت صائمةً فأفطرت. فقال: «أمن قضاء كنتِ تقضينه»؟ قالت: لا. قال: «فلا يضرُك».

قال الإمام أبو عيسى التِّرمذي: "وحديث أمِّ هانئ في إسناده مقال".

قلت: والمقال الذي في إسناده هو الاضطراب؛ لأنّ سماكًا روى عن ابن أمِّ هانئ في رواية أبي الأحوص عنه، وفي رواية

شعبة عنه قال: أحد بني أمِّ هانئ حدّثني فلقيت أفضلهم وكان اسمه جعدة، وكانت أمُّ هانئ جدّته، وقال شعبة: فقلت له: أنت سمعت هذا من أمِّ هانئ؟ قال: لا، أخبرني أبو صالح وأهلنا عن أمِّ هانئ، وفي رواية حمّاد بن سلمة عنه عن هارون بن بنت أمِّ هانئ عن أمِّ هانئ.

والتّرمذي رجَّح رواية شعبة، فقال: "ورواية شعبة أحسن".

إن كان ابن أمِّ هانئ جعدة فذكره جماعة في الصحابة، وقال يحيى بن معين: لم يسمع من النبي ﷺ شيئًا، وقد روى عن خاله علي رضي الله عنه كذا في جامع التّحصيل، لكنّ النسائي قال في السنن الكبرى (٣/ ٣٦٨) وأمّا حديث جعدة فإنّه لم يسمعه من أمِّ هانئ، ذكره عن أبي صالح عن أمِّ هانئ، وإن كان هارون فهو مجهول.

الدَّليل السابع: ما أخرجه النسائي في السنن الكبرى (٣٢٩٥) من طريق محمد بن عبدالأعلى عن خالد عن حاتم - هو ابن أبي صغيرة - عن سماك عن أبي صالح قال: لمّا افتتح رسول الله مكّة، فكان أوّل بيت دخله بيتُ أمِّ هانئ... وقال رسول الله ﷺ: «إنَّ المتطوِّع بالخيار، إن شاء صام، وإن شاء أفطر».

قال النسائي: "هذا الحديث مضطرب". وذكره في باب ذكر حديث سماك.

وصورته مرسلٌ؛ لأنّ أبا صالح لم يدرك القصّة.

ورواه الحاكم في "المستدرك" (١٦١٦، ١٦١٧) من طريق صفوان بن عيسى القاضي، عن أبي يونس حاتم بن أبي صغيرة، عن سماك بن حرب، عن أبي صالح، عن أمِّ هانئ، أنّ رسول الله ﷺ كان يقول: الصَّائم المتطوِّعُ أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر.

ثمّ روى من طريق يحيى بن أبي الحجّاج الخاقاني، عن حاتم بن أبي صغيرة، عن سماك به.

وقال الحاكم عقب إخراجه: "هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرِّجاه، وتلك الأخبار المعارضة لهذا لم يصحَّ منها شيء". ووافقه الذهبي في تلخيصه.

وقال النسائي في الكبرى (٣/ ٣٦٨): "وأمّا حديث أمِّ هانئ، فقد اختُلِف على سماك بن حرب فيه، وسماك بن حرب ليس ممن يُعتمدُ عليه إذا انفرد بالحديث؛ لأنه كان يقبل التلقين".

وأمّا أبو صالح فهو باذام، ويُقال آخره نون، مولى أمِّ هانئ ضعيف يُرسل.

والخلاصة: إنّ الخبر ضعيف بتفرّد سماك، والاضطراب الذي ذكره جمع من أهل العلم بالحديث، وجهالة هارون في بعض طرقه، والانقطاع بين جعدة وأمِّ هانئ، وضعف أبي صالح باذام.

الدَّليل الثامن: ما رواه البيهقي في السنن الكبير (٨٤٣٢) من طريق يحيى بن غيلان، عن إبرهيم بن مزاحم، عن سريع بن نبهان، قال سمعت أبا ذرٍّ يقول: سمعت خليلي أبا القاسم ﷺ يقول: «الصّائِمُ في التّطوُّع بالخيار إلى نصف النهار».

قال البيهقي: إبرهيم بن مزاحم، وسريع بن نبهان مجهولان.

الشاهد من الحديث أنّ المتطوِّع قد أُعطي بالخيار في إتمامه والإفطار فيه، ولم يذكر وجوب القضاء على المفطر، وترك البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

الدَّليل التّاسع: ما رواه عبدالرّزّاق في مصنَّفه (٧٩٠٧) عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء، أنّ ابن عباس كان لا يرى بأسًا أن يُفطر إنسانٌ التّطوُّعَ، ويضرب لذلك أمثالًا، رجلٌ طاف سبعًا

فقطع ولم يُوفِّه فله ما احتسب، أو صلّى ركعةً ولم يُصلِّ أخرى قبلها فله ما احتسب، أو يذهب بمال يتصدّق به، ويتصدّق ببعضه، وأمسك بعضه.

وروى عن إسرائيل، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "من أصبح صائمًا تطوُّعًا إن شاء صام، وإن شاء أفطر، وليس عليه قضاء".

قلت: رواية سماك عن عكرمة مضطربةٌ.

وروى عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال: كان ابن عباس لا يرى بإفطار التّطوُّعِ بأسًا.

كالصّدقة، أردتَ أن تصوم فبدا لك، وأردت أن تصدّق فبدا لك.

وروى ابن أبي شيبة في مصنَّفه (٩١٩٣) عن هشيم، عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهَك المكّيّ، عن ابن عباس: أنه وطئ جاريةً له وهو صائِمٌ، قال: فقيل له: وطئتَها وأنت صائمٌ؟ قال: هي جاريتي، أعجبتني، وإنّما هو تطوُّعٌ.

أبو بشر هو جعفر بن أبي وحشية إياس ثقة وضُعِّف في حبيب بن سالم ومجاهد، وهذه الرواية ليست ممّا ضُعِّف فيه، ويوسف بن ماهك ثقة، وروايته عن ابن عباس متَّصلةٌ في

أبي داود في كتاب الطِّبِّ من سننه وابن ماجه في أبواب الأدب، وعلى هذا فالخبر إسناده صحيح.

هذه روايات عن ابن عباس فيها جواز الإفطار في الصوم التّطوُّع، ولم يذكر القضاء، وقياس الصّوم على الصّدقة، يدلّ على أنه لا يرى القضاء على المفطر في صوم التّطوُّع؛ لأن الذي نوى أن يتصدّق شيئًا ثمّ لم يتصدّق لا يجب عليه التّصدُّق بعدُ. أمّا رواية عطاء عنه التي رواها ابن أبي شيبة في مصنَّفه (٩١٨٧) كما سبق فليست صريحةً في وجوب القضاء، وأكثر المانعين للوجوب يستحبّون القضاء، فلا تعارض بين أقوال حبر الأمّة ولله الحمد.

الدَّليل العاشر: روى عبدالرّزّاق في المصنَّف (٧٩١٢) عن معمر، عن إسماعيل بن أميّة، أنّ عمر بن الخطّاب، قال لأصحابه يومًا: ما ترون عليّ؟ فإنّي أصبحت اليوم صائِمًا، فرأيت جاريةً لي فوقعتُ عليها، فقال علي: صمتَ تطوُّعًا، فأتيت حلالًا، لا أرى عليك شيئًا.

قلت: إسماعيل بن أميّة لا يمكن سماعه من عمر؛ مات سنة تسع وثلاثين ومائة؛ ولم يروِ عن أحد من الصحابة.

الدَّليل الحادي عشر: ما رواه عبدالرّزّاق في مصنَّفه (٧٩١١) عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، عن جابر بن

عبدالله كان لا يرى بإفطار التَّطوّع بأسًا.

قلت: أبو الزبير مُدلِّسٌ، وقد أدخله الحافظ ابن حجر في كتابه الموسوم بـ"تعريف أهل التَّقديس بمراتب الموصوفين بالتّدليس" في الطبقة الثالثة الّتي كتب فيها من أكثر من التّدليس، فلم يحتجّ الأئمّة من أحاديثهم إلّا ما صرّحوا فيه بالسّماع، ومنهم من ردّ حديثهم مطلقًا، ومنهم من قبلهم، على ما صرّح في خطبة الكتاب.

أمّا أدلّتهم النّظرية فمنها:

قياس صوم التّطوُّع على سائر المندوبات من العبادات كالصلاة والصّدقة بخلاف الحجّ والعمرة لقول الله تعالى فيهما: ﴿وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّهِۚ﴾ [البَقَرَة: ١٩٦]، ولِما خالفا سَنَن سائر صنوف العبادات في إمضاء فاسدهما، وقد مشى على هذا القياس بعضُ الصحابة كابن عباس رضي الله عنهما، وهو موافق لأصول القياس.

ومنها: كما أنّ التّطوُّع لا يجب قبل الشروع فيه إجماعًا، كذلك لا يلزم بالشروع والدَّوام. وهذا قد يُتَعقَّب بأنه من قبيل الاستدلال باستصحاب الإجماع في موضع الخلاف وهو ضعيف.

ومنها: أنّ الأصل عدم الإيجاب، وأنّ الذمم بريئةٌ، فمن أوجب فعليه الدّليل، وما أوردوه من أدلّة فلا تخلو عن اعتراض

فيها من تضعيف، وما يصحُّ لا يكون صريحًا في الإيجاب.

ولا يُنسى في مثل هذا الموطن الاحتياط في العبادات؛ فيُستحبُّ القضاء، لكنّ الشأن في المسألة الإيجاب وقال ابن عبدالبرّ في التّمهيد (شروح الموطّأ ٩/ ٣٢٢): الاحتياط في أعمال البرِّ أولى ما قيل به في ذلك وبالله التّوفيق".

وقد ذهب إلى هذا القول جمعٌ من العلماء.

قال الإمام محمد بن نصر المروزي في كتابه اختلاف الفقهاء (ص٢٠٢ - ٢٠٣): "وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: إذا نوى الصوم تطوُّعًا فله أن يُفطر متى شاء ولا قضاء عليه".

وقال الإمام أبو بكر بن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء (٣/ ١٥٦): "واختلفوا فيما يجب على من أفطر في صيام التّطوُّع، فرخَّصت فيه طائفة ولم تر على من أفطر قضاءً، هذا قول ابن عبّاس.

وكان ابن مسعود، وابن عمر، وجابر، لا يرون بالإفطار في التّطوُّع بأسًا، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق".

وقال الإمام التِّرمذي في جامعه (٧٤٠) بعد إيراده حديث أمِّ هانئ المذكور في الباب: "والعمل عليه عند بعض أهل العلم

من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم، أنّ الصائم المتطوِّع إذا أفطر فلا قضاء عليه، إلا أن يُحبّ أن يقضيه، وهو قول سفيان الثوري وأحمد وإسحاق والشافعي".

وحيث وصل البحث في المسألة إلى هذا المحلّ، وبلغ النِّقاش بين الفريقين إلى هذا الحدّ، أحببتُ أن أُمسك عنان قلمي الكليل، وأوقف بحثي الصادرَ عن علمي القليل، وأفسِحَ المجال لأرباب العلم الغزير علّ أن أستفيد من علمهم وحِكَمهم، وعسى أن يهب لي الوهّابُ بفتح هذه المباحثة المعرفة والمغفرة والثّواب الجزيل، إليه أرغب، وبه أستعين، وعليه توكّلت ولا حول ولا قوّة إلّا بالله.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين

وصلى الله وسلّم على نبيِّنا محمد وآله وأصحابه أجمعين.

فرغت منه ليلة الأربعاء
٢٠ من رجب الفرد ١٤٣٧هـ
في منزلي في مدينة مقدشو
صانها الله تعالى وسائر
بلاد المسلمين من كيد الأعداء